بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

REGLEMENT N°25-09 DU 29 MOHARRAM 1447 CORRESPONDANT AU 24 JUILLET 2025 DEFINISSANT LES REGLES DE COMPTABILISATION ET D'EVALUATION DES OPERATIONS DE BANQUE RELEVANT DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,

- Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
- Vu la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
- Vu la loi n°23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64, point j ;
- Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d'un membre du Conseil de la monnaie et du crédit ;
- Vu le décret Présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le règlement n°20-02 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers ;
- Vu le règlement n°25-05 du 28 Moharram 1447 correspondant au 24 juillet 2025 relatif aux règles d'évaluation et de comptabilisation des opérations sur titres par les banques et les établissements financiers ;

Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 24 juillet 2025 ;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations de banque relevant de la finance islamique.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :

a) **Etablissement assujetti :**

- les banques et les établissements financiers ayant des guichets dédiés exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique ;

- les banques et les établissements financiers qui exercent à titre de profession habituelle exclusivement des opérations de banque relevant de la finance islamique.

b) **Guichet de finance islamique** : structure dédiée exclusivement aux opérations de banque relevant de la finance islamique, au niveau d'une banque ou d'un établissement financier.

c) **Autorité charaîque de la Fetwa en matière de finance islamique :** autorité chargée de la Charia pour l'industrie de la finance islamique.

d) **Comité de Contrôle Charaïque** : comité nommé par l'assemblée générale de l'établissement assujetti et ayant pour mission, dans le cadre de la conformité des produits à la charia, de contrôler les activités relevant de la finance islamique de la banque ou de l'établissement financier.

II. EXIGENCES LIÉES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR LA MOURABAHA

A. Comptabilisation et évaluation des stocks de la Mourabaha

Art. 3. — Les stocks de la Mourabaha correspondent à des actifs détenus par l'établissement assujetti et destinés à être vendus à la clientèle, dans le cadre de son exploitation courante, au moyen de financement Mourabaha.

Art. 4. — Les stocks de la Mourabaha sont comptabilisés dans les livres de l'établissement assujetti lorsqu'il en a le contrôle, c'est-à-dire, au moment où il acquiert la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de ces stocks.

Art. 5. — Les stocks sont initialement comptabilisés à leur coût. Le coût des stocks comprend tous les coûts d'achat et autres coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.

Les autres coûts encourus incluent tous types de taxes (autres que celles récupérées ultérieurement), les frais de transport et de manutention, y compris les frais d'assurance/Takaful, y afférents et tous les autres coûts directement imputables aux stocks, y compris ceux encourus par le client de l'établissement assujetti en qualité d'agent et toute commission versée à l'agent.

Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires sont déduits des coûts.

Art. 6. — Après la comptabilisation initiale, tous les frais supplémentaires de manutention et de détention doivent être imputés au compte de résultats, au cours de la période où ils surviennent.

Art. 7. — Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspondant au prix de vente estimé, après déduction des coûts estimés pour la réalisation de la vente.

Dans le cas d'une promesse unilatérale d'un client potentiel solvable d'acheter le stock concerné à un prix égal ou supérieur au coût, l'établissement assujetti comptabilise le stock au coût, indépendamment des variations de la juste valeur du stock.

Lorsqu'il n'existe pas de promesse unilatérale d'achat, la valeur comptable doit être ajustée pour être ramenée à la valeur nette de réalisation (si elle est inférieure au coût) et la dépréciation doit être comptabilisée dans la période au cours de laquelle elle a été constatée.

Art. 8. — Les stocks sont considérés comme vendus, dans le cadre d'un contrat de Mourabaha, au moment de la conclusion dudit contrat entraînant le transfert au client de tous les risques et avantages liés à la propriété des stocks.

Art. 9. — La valeur comptable des stocks vendus ainsi que les frais directs encourus, sont enregistrés en tant que coût des ventes dans la période au cours de laquelle les recettes correspondantes sont comptabilisées.

B. Comptabilisation des recettes et des créances de la Mourabaha

Art. 10. — L'établissement assujetti comptabilise les créances et les recettes dans ses états financiers lorsque les stocks sont vendus dans le cadre d'un contrat de

Mourabaha. Ceux-ci sont comptabilisés pour un montant égal à la valeur nominale (montant brut ou valeur de la facture).

Art. 11. — Après la comptabilisation initiale, les créances brutes doivent être enregistrées à leur encours diminué de toute provision pour pertes de valeur sur créances.

L'encours représente le montant brut des créances moins les recouvrements ou autres ajustements, y compris les remises et rabais accordés, le cas échéant.

La provision pour pertes sur créances doit être comptabilisée, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Dans le cas d'une Mourabaha à paiement différé, le bénéfice résultant de la transaction, c'est-à-dire, la différence entre le revenu et le coût des ventes comptabilisés, doit être différé par le biais d'un compte de produit différé.

Toutefois, lorsque le prix de vente au comptant des marchandises vendues est supérieur au coût des ventes, le bénéfice correspondant à la différence entre le prix de vente au comptant et le coût des ventes, n'est pas différé.

Art. 13. — Les produits différés doivent être amortis au compte de résultats sur la période du financement contractuelle, au prorata du temps écoulé.

Pour les transactions assorties de versements échelonnés ou d'un paiement forfaitaire à la fin de la période de financement contractuelle, dont la maturité initiale est supérieure à douze (12) mois, la méthode appropriée pour appliquer la méthode du prorata temporis, est celle du taux de rendement effectif (TRE), fondée sur le profit implicite de la transaction.

Pour les transactions assorties d'un paiement unique à l'échéance et dont la maturité initiale est inférieure ou égale à douze (12) mois, l'affectation linéaire du profit sur la période de financement contractuelle, est autorisée.

Art. 14. — Lorsqu'une partie de la créance a été réduite ou abandonnée par l'établissement assujetti, au titre de rabais sur le règlement anticipé de la créance ou pour toute autre raison, le montant de la réduction ou abandon doit être comptabilisé dans la période au cours de laquelle le règlement a été effectué, de la manière suivante :

- **a.** Premièrement, il doit être déduit de tout solde disponible de produit différé sur cette transaction ;
- **b.** Deuxièmement, tout solde restant doit être compensé avec le produit reconnu ou produit différé, amorti pendant l'exercice en cours ;

c. Troisièmement, tout solde éventuel doit être comptabilisé dans le compte de résultats en tant que charge de l'exercice.

C. Comptabilisation des coûts de transaction de la Mourabaha

Art. 15. — Les coûts de transaction encourus, liés à la négociation et à la mise en place d'un contrat de Mourabaha, nets de tout remboursement par le client, sont imputés au compte de résultats de la période au cours de laquelle ils sont encourus.

Art. 16. — Toute commission de structuration ou commission similaire facturée au client d'un financement par Mourabaha, doit être comptabilisée lorsque les services correspondants sont fournis.

D. Comptabilisation des remises ultérieures sur les stocks

Art. 17. — Toute remise reçue sur le coût des stocks après la conclusion de la vente, vient en déduction du coût des ventes.

Dans le cas où la remise est répercutée sur le client, elle doit être comptabilisée dans le compte « produits différés » comme une remise (déduction) sur les recettes brutes.

Art. 18. — Dans le cas où la remise n'est pas répercutée sur le client :

a. elle sera comptabilisée dans le compte de résultats de la période au cours de laquelle elle survient, dans le cas d'une Mourabaha au comptant ; et
b. elle augmentera, éventuellement, le montant du produit différé et sera amortie en conséquence, dans le cas de la Mourabaha à paiement différé et des ventes à paiement différé.

E. Comptabilisation de Hamish Jiddiyyah et Urboun

Art. 19. — Sous réserve des termes du contrat, le dépôt initial ou l'acompte versé par le client est comptabilisé comme un passif de l'établissement assujetti.

L'ajustement ou la conservation de Hamish Jiddiyyah ou Urboun, en cas de rupture de promesse ou de défaut de paiement ou d'autres conditions défavorables, est régi par les règles de la charia et l'accord contractuel entre les parties et est comptabilisé en conséquence.

Art. 20. — Lorsque la transaction Mourabaha est réalisée :

a. Hamish Jiddiyyah, en tant que dépôt de garantie, continue d'être présenté comme un passif et n'est pas compensé par les créances, sauf accord contractuel avec le client ;
b. Urboun, qui est un paiement anticipé, est compensé par les créances.

III. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR L'IJARA

A. Classification de l'Ijara

Art. 21. — Un établissement assujetti, en sa qualité de bailleur, doit classer l'Ijara dans l'une des catégories suivantes :

a. Ijara opérationnelle (Tachghilia) : Ijara qui n'est pas assortie d'une option de transfert de propriété de l'actif de l'Ijara au preneur (client).
b. Ijara acquisitive (Muntahia bi Tamlik) : Un accord hybride d'Ijara qui, en plus du contrat d'Ijara, inclut une promesse entraînant le transfert de la propriété du bien d'Ijara au preneur, soit après la fin de la période d'Ijara, soit par étapes au cours de la durée du contrat. Ce transfert de propriété est effectué par le biais d'une vente, d'une donation ou d'une série de transactions de vente indépendantes du contrat d'Ijara (transfert progressif).

Art. 22. — Toute avance versée par l'établissement assujetti pour l'acquisition de l'actif d'Ijara, doit être enregistrée et présentée comme un paiement anticipé au vendeur. Elle doit être créditée lors de la comptabilisation initiale de l'actif Ijara.

Tout loyer anticipé reçu par l'établissement assujetti au titre d'une Ijara, doit être enregistré et présenté comme un passif dans son bilan. Il est amorti pendant la durée de l'Ijara par le biais d'un compte de produits.

B. Comptabilisation initiale d'un actif d'Ijara

Art. 23. — L'actif d'Ijara doit être comptabilisé dans les livres de l'établissement assujetti lorsqu'il en a le contrôle, c'est-à-dire, lorsqu'il acquiert l'essentiel des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif.

Art. 24. — L'actif d'Ijara doit être initialement comptabilisé au coût. Le coût de l'actif comprend tous les coûts d'achat et autres coûts encourus pour amener l'actif à l'endroit et dans l'état où il se trouve.

Les autres coûts encourus incluent tous types de taxes (autres que celles récupérées ultérieurement), les coûts de transport et de manutention, y compris les coûts d'assurance/Takaful correspondants et tous les autres coûts directement

imputables à l'acquisition de l'actif, y compris ceux encourus par le client de l'établissement assujetti en sa qualité d'agent et toute commission versée à l'agent.

Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires sont déduits des coûts.

Les coûts de transaction, qui ne peuvent être inclus dans le coût de l'actif d'Ijara, dûment encourus par l'établissement assujetti pour mettre en place le financement d'Ijara, doivent être comptabilisés et différés en tant que coûts directs initiaux. Ils sont, par la suite, imputés au compte de résultats par voie d'amortissement sur les périodes de la durée de l'Ijara selon un schéma cohérent avec celui utilisé pour l'imputation des revenus de l'Ijara.

Art. 25. — Les biens détenus pour les opérations de l'Ijara, sont présentés dans le bilan de l'établissement assujetti en tant qu'"actifs d'Ijara", les coûts directs initiaux sont présentés et ajoutés à la valeur comptable des actifs d'Ijara reflétant le total des coûts directs initiaux et des coûts directs initiaux non amortis.

C. Évaluation ultérieure de l'actif d'Ijara

Art. 26. — Après leur comptabilisation initiale, les actifs d'Ijara sont évalués à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des dépréciations, le cas échéant.

Le montant de l'amortissement de l'actif d'Ijara est imputé au compte de résultats sur la durée de vie économique utile de l'actif, selon le mode linéaire. L'établissement assujetti peut appliquer une autre méthode s'il juge que cette méthode reflète, de manière plus appropriée, le schéma des flux d'avantages économiques de l'actif.

Le montant amortissable doit représenter le coût de l'actif d'Ijara diminué de la valeur résiduelle.

Art. 27. — La valeur résiduelle de l'actif d'Ijara doit représenter, soit :

- **a.** la juste valeur estimée de l'actif d'Ijara à la fin de la période du contrat, dans le cas d'une Ijara opérationnelle, ou d'une Ijara acquisitive par le biais d'une vente à la juste valeur à la fin de la période du contrat ;
- **b.** une valeur nulle, dans le cas d'une Ijara acquisitive par le biais d'une donation à la fin de la durée de l'Ijara ;
- **c.** la valeur de vente promise, dans le cas d'une Ijara acquisitive par vente à la valeur de vente promise à la fin de la période du contrat ;
- **d.** le plus faible du coût ou de la valeur de réalisation estimée, dans le cas d'une Ijara acquisitive par transfert progressif de propriété.

Art. 28. — La durée de vie économique utile de l'actif d'Ijara doit représenter, soit :

a. la durée de l'Ijara, dans le cas de toutes les transactions d'Ijara, à l'exception de celles pour lesquelles le point « b » s'applique ;
b. une période équivalente à la durée de vie économique utile d'actifs similaires, dans le cas où, après la fin de la durée de l'Ijara, l'actif de l'Ijara est destiné à être utilisé pour le propre usage de l'établissement assujetti, ou pour d'autres (une ou plusieurs) transactions d'Ijara opérationnelles et non liées.

D. Comptabilisation des revenus et des coûts d'Ijara

Art. 29. — Les revenus de l'Ijara sont comptabilisés dans le compte de résultats sur la base des droits constatés. L'établissement assujetti comptabilise les revenus d'Ijara sur une base linéaire, à moins qu'il ne puisse établir qu'une autre base de calcul reflète mieux le rythme de diminution des avantages tirés de l'utilisation de l'actif sous-jacent.

Art. 30. — La méthode du taux de rendement effectif peut être appliquée à une Ijara Mounathia bi Tamlik si l'établissement assujetti peut établir que cette méthode reflète mieux le schéma selon lequel l'avantage tiré de l'utilisation de l'actif sous-jacent diminue. Si l'établissement assujetti ne peut l'établir, il doit, alors, comptabiliser les revenus de l'Ijara sur une base linéaire.

Art. 31. — Selon la méthode du taux de rendement effectif, le revenu brut de l'Ijara est réparti dans le compte de résultats sur la durée de l'Ijara, de manière à produire un taux de rendement uniforme sous la forme du revenu net de l'Ijara par rapport à l'investissement net dans les actifs de l'Ijara, selon les modalités suivantes :

a. le revenu net d'Ijara est le montant du revenu brut d'Ijara, net des coûts d'Ijara (dépréciation et amortissement) ;
b. l'investissement net dans les actifs de l'Ijara, est la valeur comptable nette de l'actif sous-jacent, y compris le coût direct initial non amorti.

Art. 32. — Lors de l'application de la méthode du taux de rendement effectif, l'établissement assujetti doit constater les ajustements résultants.

Art. 33. — Dans le cas d'une Ijara Mountahia bi Tamlik par transfert progressif, la méthode la plus appropriée consiste à comptabiliser les revenus d'Ijara au cours de l'exercice où ils sont dus, selon la méthode de la comptabilité d'engagement, en tenant compte de leur diminution progressive à mesure que le preneur acquiert une plus grande part de l'actif sous-jacent.

Art. 34. — Les coûts de l'Ijara encourus pour obtenir les revenus de l'Ijara, doivent être comptabilisés en charges dans le compte de résultats de l'établissement assujetti. Il s'agit, notamment de :

a. l'amortissement et la dépréciation de l'actif de l'Ijara ;
b. l'amortissement des coûts directs initiaux ; et
c. les autres coûts liés à la propriété de l'actif d'Ijara, notamment les réparations et l'entretien majeurs (autres que les réparations et l'entretien opérationnels), l'assurance/Takaful et les taxes.

Art. 35. — Le revenu net de l'Ijara est présenté dans le compte de résultats de l'établissement assujetti et comprend les revenus bruts d'Ijara comptabilisés au cours de la période, diminués :

a. de l'amortissement et la dépréciation des actifs d'Ijara ;
b. des dépenses liées aux actifs d'Ijara, y compris l'assurance/Takaful, l'enregistrement, les frais juridiques, les réparations et l'entretien.

E. Décomptabilisation des actifs d'Ijara

Art. 36. — Tout profit ou perte résultant de la décomptabilisation de l'actif d'Ijara, doit être comptabilisé dans le compte de résultats. Le profit ou la perte est la différence entre la valeur comptable et la contrepartie.

Art. 37. — Dans le cas d'une Ijara Mountahia bi Tamlik par transfert progressif, la propriété proportionnelle de l'actif d'Ijara, vendu dans le cadre de chaque transaction distincte de transfert de propriété, est comptabilisée dans les livres de l'établissement assujetti. Il enregistre la contrepartie reçue ou à recevoir en tant que revenu sur les ventes d'unités. Le coût proportionnel correspondant à la valeur comptable étant le coût des unités vendues. Tout gain ou perte sur ces ventes d'unités, sont enregistrés dans le compte de résultats.

Art. 38. — Si une Ijara est résiliée avant la fin du contrat et que l'établissement assujetti transfère l'actif sous-jacent au client, les deux transactions sont comptabilisées séparément, conformément aux exigences de la charia et aux dispositions contractuelles. Tout profit ou perte liés au contrat d'Ijara, conclu et résilié, sont comptabilisés dans le compte de résultats avant le transfert de l'actif sous-jacent.

IV. EXIGENCES LIÉES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR LE SALAM ET LE SALAM PARALLÈLE

A. Comptabilisation du capital du Salam

Art. 39. — Le financement du Salam est comptabilisé lorsque le capital du Salam est versé au client (Al-Muslam Ileihi) ou lorsqu'il est mis à sa disposition. Le capital est mesuré par le montant payé au client.

Art. 40. — À la fin de l'exercice, s'il est probable que le client ne livre pas l'objet (Al-Muslam Fih) en totalité ou en partie ou qu'il est probable que la valeur de l'objet diminue, l'établissement assujetti constituer une provision du montant du déficit estimé.

B. Comptabilisation de l'objet (Al-Muslam Fih)

Art. 41. — Les actifs constitutifs d'Al-Muslam Fih reçus par l'établissement assujetti conformément au contrat sont comptabilisés à leur coût historique.

Art. 42. — Si l'établissement assujetti reçoit un type similaire d'Al-Muslam Fih, mais d'une qualité différente :

- **a.** si la valeur de marché (ou la juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible) d'Al-Muslam Fih reçu est égale à la valeur d'Al-Muslam Fih contracté, le bien reçu est évalué et enregistré à sa valeur comptable.
- **b.** si la valeur de marché (ou la juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible) d'Al-Muslam Fih reçu est inférieure à la valeur comptable de Al-Muslam Fih contracté, le bien reçu est évalué et comptabilisé à la valeur de marché (ou à la juste valeur) au moment de la livraison et la différence est comptabilisée comme une perte.

Art. 43. — L'établissement assujetti ne reçoit pas Al-Muslam Fih ou une partie de celui-ci, à la date de livraison prévue :

- **a.** si la date de livraison est reportée, la valeur comptable d'Al-Muslam Fih reste inchangée.
- **b.** si le contrat de financement de Salam est, totalement ou partiellement, résilié et que le client ne rembourse pas le capital de Salam, le montant est comptabilisé comme une créance sur le client.

Art. 44. — L'établissement assujetti ne reçoit pas Al-Muslam Fih en raison de la négligence du client :

a. le contrat de financement de Salam est, totalement ou partiellement, résilié et que le client n'a pas remboursé le capital de Salam ou la partie requise de celui-ci, le montant dû est comptabilisé comme une créance sur le client.
b. si l'établissement assujetti détient des garanties et que le produit de leur mise en jeu est inférieur à leur valeur comptable, la différence est comptabilisée comme une créance sur le client ; si le produit de la vente est supérieur à la valeur comptable, la différence est créditée au client.
c. le client est débité de tout montant supplémentaire dû (constaté en faveur) par l'établissement assujetti.

Art. 45. — Si un autre type de biens est substitué au Al-Muslam Fih et que la valeur de marché ou la juste valeur du substitut est inférieure à la valeur comptable d'Al-Muslam Fih, le substitut reçu est évalué et enregistré à la valeur de marché (ou à la juste valeur) au moment de la livraison et la différence est comptabilisée comme une perte.

Art. 46. — À la fin de l'exercice, les actifs acquis par le biais d'un financement Salam, doivent être évalués au plus faible du coût historique et de la valeur réalisable et si cette dernière est inférieure, la différence doit être comptabilisée comme une perte dans le compte de résultats.

C. Comptabilisation du Salam parallèle

Art. 47. — Les transactions du Salam parallèle sont comptabilisées lorsque l'établissement assujetti reçoit le capital du Salam.

Art. 48. — Lors de la livraison d'Al-Muslam Fih par l'établissement assujetti au client dans le cadre d'une transaction de Salam parallèle, la différence entre le montant payé par le client et le coût d'Al-Muslam Fih est comptabilisée en tant que profit ou perte.

V. EXIGENCES LIÉES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR L'ISTISNA'A ET L'ISTISNA'A PARALLÈLE

A. Comptabilisation des coûts de l'Istisna'a

Art. 49. — Les coûts de l'Istisna'a comprennent les coûts directs, en particulier les coûts de production de l'objet (Al-Masnoo') et les coûts indirects liés au contrat, tels qu'ils sont répartis sur une base objective. Les frais généraux et administratifs et de commercialisation, et les frais de recherche et de développement ne sont pas inclus dans les coûts du contrat d'Istisna'a.

Art. 50. — Les coûts de l'Istisna'a encourus au cours d'un exercice, ainsi que les coûts précontractuels, sont comptabilisés dans un compte de travaux en cours de

l'Istisna'a et figurent à l'actif du bilan de l'établissement assujetti. Dans le cas d'un Istisna'a parallèle, ce compte est appelé compte des coûts de l'Istisna'a.

Les montants facturés au client (Al-Mustasni'), sont débités du compte des financements de l'Istisna'a et crédités sur un compte de facturation de l'Istisna'a.

Le solde du compte de facturation de l'Istisna'a, est déduit du compte des travaux en cours de l'Istisna'a dans la partie appropriée du bilan de l'établissement assujetti.

Art. 51. — Les coûts précontractuels doivent être comptabilisés en tant que coûts différés, lorsqu'ils sont encourus et comptabilisés lors de la signature du contrat, en les transférant au compte des travaux en cours de l'Istisna'a. Si le contrat n'est pas signé et qu'il est peu probable qu'il le soit à l'avenir, les coûts différés en question sont passés en charges pendant l'exercice en cours.

B. Comptabilisation des coûts de Istisna'a dans les opérations de Istisna'a parallèle

Art. 52. — Lorsqu'il existe un Istisna'a parallèle, les coûts de l'Istisna'a sont le prix fixé dans le contrat de l'Istisna'a parallèle (coûts directs) ainsi que les coûts indirects, y compris tous les coûts antérieurs au contrat.

Les coûts de l'Istisna'a pour la période, sont comptabilisés dans le compte du passif de l'Istisna'a en faveur du sous-traitant (Al-Sani').

Le compte de "coûts de l'Istisna'a" est inscrit à l'actif du bilan de l'établissement assujetti.

Art. 53. — Les facturations progressives faites par l'établissement assujetti au client (Al-Mustasni') au cours de la période, doivent être comptabilisées au débit d'un compte de "financement Istisna'a" et au crédit du compte de "facturation de l'Istisna'a". Le solde de ce dernier vient en déduction du solde du compte des "coûts de l'Istisna'a" dans le bilan l'établissement assujetti.

C. Comptabilisation des revenus et des profits de l'Istisna'a

Art. 54. — Le produit de l'Istisna'a est le prix total convenu entre l'établissement assujetti et le client (Al-Mustasni'), y compris la marge bénéficiaire de l'établissement assujetti sur le contrat d'Istisna'a. Les produits de l'Istisna'a et la marge bénéficiaire associée, sont comptabilisés dans les états financiers de l'établissement assujetti, selon la méthode d'avancement ou la méthode d'achèvement.

Art. 55. — Dans la méthode d'avancement, une partie du prix définit dans le contrat correspondant aux travaux effectués au cours de chaque période d'exécution du contrat, est comptabilisée en tant que produit pour cette période.

Les profits en cours d'Istisna'a réalisés de la période (étant la différence entre le prix au comptant de l'objet pour le client (Al-Mustasni') et les coûts totaux estimés de l'Istisna'a pour l'établissement assujetti), sont ajoutés au compte des "travaux en cours Istisna'a". Ainsi, à tout moment, le solde du compte des "travaux d'Istisna'a en cours" comprend le montant des profits Istisna'a comptabilisé à ce jour, sous réserve de la déduction de toute perte probable liée au non-respect du contrat d'Istisna'a.

Art. 56. — Les revenus et les profits de l'Istisna'a parallèle pour chaque période de réalisation du contrat, doivent être évalués et comptabilisés selon la méthode d'avancement.

La partie comptabilisée des profits Istisna'a réalisés au cours de la période suscitée, est ajoutée au compte des "coûts de l'Istisna'a", par conséquent, le solde du compte de coûts d'Istisna'a est égal, à tout moment, aux coûts cumulés (réels) de l'Istisna'a ajoutés au total des profits d'Istisna'a comptabilisés jusqu'à cette date (sous réserve de certificats d'achèvement validés par l'établissement assujetti).

Si le prix du contrat ou une partie de celui-ci doit être payé après l'achèvement du contrat, les traitements comptables relatifs aux produits différés et au règlement anticipé, s'appliquent.

Art. 57. — Le prix du contrat peut être payé intégralement par le client (Al-Mustasni'), par tranches, pendant la durée du contrat, en fonction de l'avancement des travaux. Toutefois, tout ou une partie du prix peut être payé après l'achèvement du contrat. Dans ce dernier cas, le compte de produits différés est mouvementé, en déduction des financements de l'Istisna'a dans le bilan de l'établissement assujetti.

Les produits différés sont répartis proportionnellement sur les exercices futurs, de sorte à rattacher, à chaque exercice, sa part de produits.

Art. 58. — Si le client effectue un paiement par anticipation, l'établissement assujetti peut renoncer à une partie de son profit déduite, à la fois, du compte des financements de l'Istisna'a et du compte des produits différés.

Le même traitement comptable s'applique si l'établissement assujetti n'a pas accordé de réduction partielle du bénéfice au moment du paiement anticipé, mais a procédé à un remboursement de cette réduction ultérieurement.

D. Évaluation des travaux en cours d'Istisna'a, des coûts d'Istisna'a et comptabilisation des pertes sur contrat d'Istisna'a

Art. 59. — À la fin de l'exercice, les travaux en cours d'Istisna'a en cours sont évalués et présentés dans le bilan de l'établissement assujetti à une valeur ne dépassant pas la différence entre le prix du contrat et le coût supplémentaire prévu pour sa réalisation. Le même traitement comptable s'applique en cas d'un Istisna'a parallèle.

Art. 60. — Toute perte attendue résultant de l'évaluation des travaux en cours d'Istisna'a en cours à la fin d'un exercice, doit être comptabilisée dans le compte de résultats de l'établissement assujetti. Le même traitement comptable s'applique, en cas d'un Istisna'a parallèle.

Art. 61. — Si le sous-traitant (Al-Sani') n'honore pas son engagement contractuel dans le cadre d'un Istisna'a parallèle et que cela entraîne des coûts supplémentaires pour l'établissement assujetti, ces derniers sont comptabilisés comme des pertes dans le compte de résultats de l'établissement assujetti, sauf s'il existe un degré raisonnable de certitude que l'établissement assujetti récupérera ces coûts supplémentaires.

E. Comptabilisation des ordres de modification et des demandes additionnelles

Art. 62. — La valeur et le coût des ordres de modification convenus entre le client (Al-Mustasni') et l'établissement assujetti, sont ajoutés aux revenus et aux coûts d'Istisna'a, respectivement.

Si les conditions requises pour la comptabilisation des demandes additionnelles sont remplies, un montant de revenu correspondant doit être comptabilisé, équivalent aux coûts supplémentaires résultant de ces demandes.

Art. 63. — Lorsqu'il existe un Istisna'a parallèle, les coûts des ordres de modification et des demandes supplémentaires sont déterminés par le sous-traitant (Al-Sani') et approuvés par l'établissement assujetti, tout en ayant le même traitement comptable que le contrat Istisna'a.

F. Comptabilisation des frais d'entretien et de garantie

Art. 64. — Les frais d'entretien et de garantie de l'objet (Al-Masnoo') doivent être comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Ces frais sont estimés et correspondent aux revenus enregistrés de l'Istisna'a. Les dépenses réelles d'entretien et de garantie doivent être imputées à un compte de provision, pour entretien et garantie lorsqu'elles sont effectuées par l'établissement assujetti.

Art. 65. — Lorsqu'il existe un Istisna'a parallèle, les frais d'entretien et de garantie de l'objet (Al-Masnoo') doivent être comptabilisés selon la méthode de la comptabilité de trésorerie.

Ces frais sont imputés directement par l'établissement assujetti aux comptes de charges, au moment où ils sont payés.

G. Comptabilisation de l'Istisna'a lorsque l'établissement assujetti est l'acheteur (Al-Mustasni')

Art. 66. — Le montant des factures d'acompte reçues est comptabilisé au débit du compte de coûts de l'Istisna'a et présenté à l'actif du bilan de l'établissement assujetti et au crédit d'un compte Istisna'a à payer au sous-traitant (Al-Sani'). Le même traitement comptable s'applique lorsqu'il existe un Istisna'a parallèle.

Art. 67. — Si l'objet (Al-Masnoo') est reçu conformément aux caractéristiques et délais, il doit être enregistré au coût historique (la valeur comptable) du compte de coûts de l'Istisna'a.

Lorsqu'il existe un Istisna'a parallèle et que l'objet (Al-Masnoo') est livré à l'établissement assujetti (Al-Mustasni'), le solde du compte de coûts de l'Istisna'a doit être transféré à un compte d'actif, qui reflète la nature de l'objet reçu (Al-Masnoo').

Art. 68. — Si un retard dans la livraison de l'objet (Al-Masnoo') est dû à la négligence ou à la faute du sous-traitant (Al-Sani') et que l'établissement assujetti a droit à une indemnisation pour les dommages résultant du retard, le montant de l'indemnisation doit être prélevé sur les cautions de bonne exécution. Si le montant des cautions de bonne exécution n'est pas suffisant pour couvrir le montant de l'indemnisation, le solde doit être reconnu comme des créances d'Istisna'a dues au sous-traitant (Al-Sani'), une provision pour créances douteuses doit être constituée, le cas échéant.

Art. 69. — Si l'établissement assujetti refuse de recevoir l'objet (Al-Masnoo'), en raison de sa non-conformité aux caractéristiques convenues et qu'il n'a pas réussi à récupérer la totalité du montant des paiements d'avancement versés au vendeur (Al-Sani'), le solde doit être enregistré comme des créances d'Istisna'a, une provision pour créances douteuses doit être constituée, le cas échéant.

En revanche, si l'établissement assujetti accepte l'objet (Al-Masnoo') qui ne correspond pas aux caractéristiques convenues, ces actifs doivent être évalués au coût le plus bas entre leur valeur d'encaisse attendue ou leur coût historique (la valeur comptable). Toute perte non compensée qui en résulte, doit être enregistrée dans le compte de résultats de l'établissement assujetti de l'exercice en cours.

Art. 70. — Si le client (Al-Mustasni') refuse de recevoir l'objet (Al-Masnoo'), les actifs de l'Istisna'a sont évalués à la valeur la plus faible entre leur valeur d'encaisse attendue et leur coût historique (la valeur comptable). Toute perte qui en résulte, est comptabilisée dans le compte de résultats de l'établissement assujetti pour l'exercice au cours duquel la perte est réalisée.

VI. EXIGENCES LIÉES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR LA MOUDARABA

A. Comptabilisation du capital de la Moudaraba

Art. 71. — Le capital de la Moudaraba est comptabilisé lorsqu'il est versé au client (Moudarib) ou mis à sa disposition. S'il est convenu que le capital d'une Moudaraba doit être payé par tranches, chaque tranche est comptabilisée au moment de son paiement.

Art. 72. — Lors de la comptabilisation initiale, le capital Moudaraba fourni par l'établissement assujetti est estimé par le montant payé ou le montant mis à la disposition du client. Par la suite, tout remboursement du capital Moudaraba effectué, le cas échéant, à l'établissement assujetti, est déduit du capital Moudaraba.

Art. 73. — Les dépenses liées aux procédures contractuelles encourues par l'une ou les deux parties (dépenses liées aux études de faisabilité et autres dépenses similaires), ne sont pas considérées comme faisant partie du capital Moudaraba, sauf si elles sont approuvées par le Comité de Contrôle Charaïque de l'établissement assujetti.

B. Comptabilisation des profits et pertes

Art. 74. — Les profits ou pertes relatifs à la part de l'établissement assujetti dans les opérations de financement Moudaraba, qui commencent et se terminent au cours d'un seul exercice, sont comptabilisés à la fin de l'opération.

Art. 75. — Dans le cas où un financement Moudaraba s'étale sur plusieurs exercices, l'établissement assujetti comptabilise sa part de profit relative à l'exercice en cours, dès le règlement, partiel ou total, de cette dernière par le client.

Dans le cas d'une perte, l'établissement assujetti la comptabilise dans ses comptes, en déduction du capital de la Moudaraba à chaque période.

Art. 76. — Si le client ne verse pas à l'établissement assujetti la part de profit qui lui revient, cette dernière est comptabilisée comme une créance sur le client.

La perte résultante de l'opération de la Moudaraba est comptabilisée dès sa survenance, en réduisant le capital de cette opération.

Art. 77. — Le client supporte les pertes encourues, en raison d'une faute ou d'une négligence de sa part. Ces pertes sont comptabilisées comme une créance sur le client.

Art. 78. — Si la Moudaraba est terminée ou résiliée et que le capital de la Moudaraba (compte tenu de tout profit ou perte) n'est pas versé à l'établissement assujetti, il est comptabilisé comme une créance sur le client.

VII. EXIGENCES LIEES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR LA MOUCHARAKA

A. Comptabilisation du capital de la Moucharaka

Art. 79. — La part de l'établissement assujetti dans le capital de la Moucharaka, est comptabilisée dès son versement ou sa mise à la disposition du client (partenaire) dans un compte « financement de la Moucharaka ». Elle est évaluée à la valeur payée ou mise à sa disposition.

Art. 80. — Les dépenses contractuelles encourues par l'une ou les deux parties (dépenses liées aux études de faisabilité et autres dépenses similaires) ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la Moucharaka, à moins qu'elles ne soient approuvées par le comité de contrôle Charaïque de l'établissement assujetti.

Art. 81. — À la fin de la période financière, le capital de la Moucharaka est évalué au coût historique (au montant payé au moment de la conclusion du contrat). En cas de Moucharaka dégressive, le capital de la Moucharaka est évalué après déduction du coût historique de toute part transférée au client.

B. Comptabilisation des profits et des pertes

Art. 82. — Le profit ou la perte relatifs à la part de l'établissement assujetti dans le financement de la Moucharaka, qui commence et se termine au cours du même exercice, doivent être enregistrés dans les comptes de l'établissement assujetti à la fin de l'opération.

Art. 83. — Dans le cas d'un financement Moucharaka constante qui s'étale sur plusieurs exercices, l'établissement assujetti comptabilise sa part de profit relative à l'exercice en cours, dès le règlement, partiel ou total, de cette dernière par le client.

Dans le cas d'une perte, l'établissement assujetti la comptabilise dans ses comptes en déduction du capital de la Moucharaka à chaque période.

Art. 84. — Les exigences de l'article 83 ci-dessus, s'appliquent, également, à une Moucharaka dégressive qui se poursuit pendant plusieurs exercices, compte tenu de la baisse de la part de l'établissement assujetti dans le capital Moucharaka et son profit ou sa perte.

Dans le cas de la Moucharaka dégressive, l'établissement assujetti doit, également, enregistrer une plus-value ou moins-value (différence entre la valeur comptable et la valeur de transfert) dans son compte de résultats provenant de la cession de sa part au client.

Art. 85. — Si une Moucharaka dégressive est terminée avant qu'un transfert complet ne soit effectué au client, le montant récupéré au titre de la part de l'établissement assujetti, doit être comptabilisé au compte de trésorerie en contrepartie du crédit du compte de financement Moucharaka de l'établissement assujetti, et tout profit ou perte résultant, à savoir, la différence entre la valeur comptable et le montant récupéré, doit être comptabilisé(e) dans le compte de résultats de l'établissement assujetti.

Art. 86. — Si le client ne verse pas à l'établissement assujetti la part de profit qui lui revient à la fin de la Moucharaka, cette dernière est comptabilisée comme une créance sur le client.

Art. 87. — Si la Moucharaka est terminée ou résiliée et que le capital de la Moucharaka, compte tenu de tout profit ou perte, n'est pas versé à l'établissement assujetti, il est comptabilisé comme une créance sur le client.

Art. 88. — Si des pertes sont encourues dans une Moucharaka en raison de la faute ou de la négligence du client (partenaire), ce dernier supportera la part des pertes de l'établissement assujetti. Ces pertes doivent être reconnues comme une créance sur le partenaire.

VIII. EXIGENCES LIÉES AU FINANCEMENT FONDÉ SUR LE QARD HASSAN

A. Comptabilisation initiale

Art. 89. — L'établissement assujetti doit comptabiliser le financement basé sur le Qard Hassan, dès son paiement au client ou sa mis à sa disposition. Il doit être évalué au montant payé au client ou mis à sa disposition.

B. Évaluation ultérieure

Art. 90. — En fin d'exercice, le montant du financement doit être évalué au coût historique après déduction de tout montant remboursé par le client, des provisions et des dépréciations.

IX. ÉVALUATION ET COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS SUR LES SUKUKS, ACTIONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES

A. Classification des investissements

Art. 91. — Chaque investissement dans des titres doit être catégorisé comme un investissement dans :

a. des instruments de type actions ;
b. des instruments de type dette, y compris les instruments de dette monétaire et les instruments de dette non monétaire ; et
c. d'autres instruments d'investissement.

Art. 92. — Les titres, en fonction de l'intention de leur détention, sont classés dans les rubriques suivantes :

- titres détenus à des fins de transaction ;
- titres de placement ;
- titres détenus jusqu'à leur échéance ;
- titres de participation dans les filiales, les co-entreprises et les entités associées ;
- autres titres de participation ;
- autres titres immobilisés.

Les titres classés dans les catégories de titres de placement, autres titres de participation et autres titres immobilisés, sont considérés comme des « actifs financiers disponibles à la vente ».

Art. 93. — A l'exception des titres de participation dans les filiales, les co-entreprises et les entités associées, l'établissement assujetti doit évaluer ultérieurement les investissements comme suit :

a. les titres détenus à des fins de transaction sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à la juste valeur par le résultat ;
b. les titres détenus jusqu'à leur échéance sont évalués au coût amorti ;
c. les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués, après leur comptabilisation initiale, à leur juste valeur par les capitaux propres.

Art. 94. — Un investissement doit être mesuré au coût amorti si les deux conditions suivantes sont remplies :

a. l'investissement est détenu dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir cet investissement, afin de collecter les flux de trésorerie attendus jusqu'à l'échéance de l'instrument ; et
b. l'investissement représente soit un instrument de type dette, soit un autre instrument d'investissement ayant un rendement effectif raisonnablement déterminable.

Art. 95. — Un investissement doit être mesuré à la juste valeur par les capitaux propres si les deux conditions suivantes sont remplies :

a. l'investissement est détenu dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois en collectant les flux de trésorerie attendus et en vendant l'investissement ; et
b. l'investissement représente un instrument de type dette non monétaire ou un autre instrument d'investissement ayant un rendement effectif raisonnablement déterminable.

Art. 96. — Un investissement est évalué à la juste valeur par le résultat s'il n'est pas évalué au coût amorti ou à la juste valeur par les capitaux propres ou si le choix de classification appliqué, lors de la comptabilisation initiale, est irrévocable.

Art. 97. — L'établissement assujetti peut faire un choix irrévocable de classer un investissement particulier, à la comptabilisation initiale, comme un instrument de type actions qui aurait été évalué à la juste valeur par le résultat, afin de présenter les variations ultérieures de la juste valeur par les capitaux propres.

Art. 98. — Les choix de classification suivants sont courants à la comptabilisation initiale :

a. les investissements dans un instrument de type dette non monétaire ou un autre instrument d'investissement, peuvent être classés dans l'une des catégories suivantes :
   i. investissement au coût amorti ; ou
   ii. investissements à la juste valeur par les capitaux propres ; ou
   iii. investissements à la juste valeur par le résultat.
b. l'investissement dans un instrument de type dette monétaire reflète une dette sous-jacente, et doit être classé et évalué au coût, jusqu'à ce que la transaction sous-jacente soit exécutée, et au coût amorti par la suite.

De même, les Sukuk non négociables ne sont pas éligibles pour être catégorisés comme un investissement à la juste valeur par les capitaux propres ou comme un investissement à la juste valeur par le résultat.

c. l'investissement dans des instruments de type actions peut être classé dans les catégories suivantes :
   i. investissements à la juste valeur par le résultat ; ou
   ii. investissements à la juste valeur par les capitaux propres.

d. un investissement détenu à des fins de transaction doit toujours être classé à la juste valeur par le résultat.

e. dans des circonstances limitées, le coût peut être une estimation appropriée de la juste valeur pour un instrument de type action. C'est le cas si les données observables ne sont pas suffisantes pour évaluer la juste valeur, ou s'il existe une multitude d'évaluations possibles de la juste valeur et que le coût y représente la meilleure estimation de cette dernière.

B. Evaluation des investissements

Art. 99. — Les investissements sont comptabilisés initialement au coût d'acquisition qui est la juste valeur de la contrepartie donnée ou reçue pour acquérir cet actif, y compris les frais de transaction (les frais de courtage, les taxes non déductibles et les frais de banque).

Pour les investissements évalués à la juste valeur par le résultat, les frais de transaction sont comptabilisés directement au compte de résultats en charges.

Art. 100. — À la fin de chaque période :

a. les investissements comptabilisés au coût amorti doivent être réévalués en utilisant la méthode du taux de rendement effectif (TRE). Tous les gains ou pertes découlant du processus d'amortissement et ceux découlant de la décomptabilisation ou de la dépréciation de l'investissement, sont comptabilisés dans le compte de résultats.

   Lors de l'application de la méthode du taux de rendement effectif, si l'investissement est effectué au stade de la souscription de l'instrument ou à tout moment avant le début (ou de la conclusion) de la transaction, la date du début (ou de conclusion en cas de transaction commerciale) de la transaction concernée, est la date de la sortie initiale de trésorerie (flux sortants), conformément à la Charia.

b. les investissements portés à la juste valeur par le résultat, doivent être réévalués à la juste valeur à la date de chaque arrêté. Le gain ou la perte de réévaluation résultant, qui est la différence entre la valeur comptable et la

juste valeur, doit être comptabilisé(e) directement dans le compte de résultats, ainsi que tout autre produit ou charge découlant de ces investissements.

Pour les investissements évalués à la juste valeur par le résultat, les éléments comptabilisés dans le compte de résultats doivent tenir compte de la distinction entre la partie liée aux capitaux propres des actionnaires et celle liée aux quasi-fonds propres (y compris les détenteurs de comptes d'investissement).

c. l'investissement porté à la juste valeur par les capitaux propres, doit être réévalué à la juste valeur à la date de chaque arrêté. Le gain ou la perte de réévaluation résultant, qui est la différence entre la valeur comptable et la juste valeur, doit être directement comptabilisé(e) dans les capitaux propres sous la rubrique "Ecart d'évaluation", en tenant compte de la distinction entre la partie liée aux capitaux propres des actionnaires et la partie liée aux capitaux propres des parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d'investissement. Les investissements portés à la juste valeur par les capitaux propres, doivent être soumis à un test de dépréciation à chaque fin de période.

Art. 101. — Lorsque l'établissement assujetti est incapable de déterminer une mesure fiable de la juste valeur des instruments de type actions, le coût des investissements peut être considéré comme la meilleure approximation de la juste valeur. Si, à une date ultérieure, une mesure fiable de la juste valeur est déterminable, l'investissement doit être comptabilisé à la juste valeur par le résultat ou à la juste valeur par les capitaux propres, selon le cas.

C. Gains ou pertes réalisés et dividendes

Art. 102. — Les gains ou pertes réalisés, résultant de la vente ou de l'arrivée à échéance de tout investissement, doivent être mesurés comme la différence entre la valeur comptable et le produit net de la vente ou à l'échéance (dans le cas d'instruments ayant une échéance) de chaque investissement.

Les gains ou pertes résultant ainsi que le solde du compte « Ecart d'évaluation » pour les investissements désignés à la juste valeur par les capitaux propres, doivent être comptabilisés dans le compte de résultats pour la période de déclaration en cours, en tenant compte de la répartition entre la partie liée aux capitaux propres des actionnaires et la partie liée au profit et à la perte des parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d'investissement.

Art. 103. — Les dividendes et autres rendements sur les instruments de type actions doivent être comptabilisés dans le compte de résultats, avec une attribution appropriée des gains et des pertes aux parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d'investissement, le cas échéant. Ils ne doivent être comptabilisés que lorsque :

a. le droit de l'établissement assujetti à la perception des dividendes ou autre rendement, est établi ;
b. l'établissement assujetti percevra, probablement, les avantages économiques associés à la distribution des dividendes ou autre rendement
c. le montant du dividende ou autre rendement peut être évalué de manière fiable.

D. Reclassification des investissements

Art. 104. — Lorsque l'établissement assujetti change de modèle économique pour la gestion de ses investissements, et seulement alors, il doit reclasser tous les actifs financiers concernés.

L'établissement assujetti doit appliquer le reclassement de manière prospective, à compter de la date de reclassement. Il ne doit pas retraiter les profits, les pertes (y compris les gains ou les pertes de dépréciation) et les rendements comptabilisés antérieurement.

Tout ajustement dans les capitaux propres ou dans le compte de résultats, doit être réparti de manière appropriée entre les montants attribuables aux actionnaires et ceux attribuables aux parties prenantes, y compris les détenteurs de comptes d'investissement.

Art. 105. — Les changements dans les modèles économiques sont réputés très peu fréquents. Ils sont décidés par l'organe exécutif de l'établissement assujetti à la suite de changements externes ou internes ; ils doivent être importants pour l'exploitation de l'établissement assujetti qui doit pouvoir en faire la preuve devant des parties externes. Ils ne peuvent se produire que lorsqu'il commence ou cesse une activité importante pour son exploitation.

A cette fin, l'établissement assujetti transmet à la Commission Bancaire la documentation concernant tout reclassement avant sa réalisation. Les commissaires aux comptes sont tenus informés.

Les reclassements des investissements doivent être opérés conformément aux spécifications de l'annexe du présent règlement.

Art. 106. — Compte tenu de la nature spécifique des opérations de l'établissement assujetti, le transfert de propriété des investissements entre les actionnaires et différentes classes de parties prenantes (bilan ou hors bilan) et entre les différentes classes de parties prenantes au profit et à la perte, ne doit pas être considéré en soi comme un changement de modèle économique. Si les investissements sont transférés vers un portefeuille géré selon un modèle économique différent, un tel transfert peut être considéré comme un changement du modèle économique.

Art. 107. — Les effets de reclassement, le cas échéant, doivent être attribués de manière adéquate aux capitaux propres des actionnaires et aux capitaux propres des différentes classes de parties prenantes dans les profits et les pertes, y compris les détenteurs de comptes d'investissement.

X. EXIGENCES LIÉES AUX COMPTES D'INVESTISSEMENT

A. Types de comptes d'investissement et leur reporting

Art. 108. — Les dépôts en comptes d'investissement qui confèrent à l'établissement assujetti l'autorité sur les décisions concernant l'utilisation et le déploiement des fonds reçus, sont traités comme des capitaux propres des détenteurs de comptes d'investissement et présentés comme un poste du bilan.

Les dépôts en comptes d'investissement qui ne confèrent pas à l'établissement assujetti l'autorité sur les décisions concernant l'utilisation et le déploiement des fonds reçus, sont traités comme des capitaux propres des détenteurs de comptes d'investissement et présentés comme un élément hors bilan.

Art. 109. — Les comptes d'investissement restreints, du point de vue de la charia, sont présentés au bilan comme des comptes d'investissement :

- **a.** si l'établissement assujetti a l'autorité sur les décisions concernant l'utilisation et le déploiement des fonds qu'il a reçus, dans la limite de la restriction imposée par le détenteur du compte d'investissement ; ou
- **b.** si l'établissement assujetti, après examen de toutes les preuves disponibles et des pratiques passées, considère que les comptes présentent des caractéristiques de risque similaires à celles d'un compte d'investissement non restreint.

B. Enregistrement, évaluation et décomptabilisation

Art. 110. — Lors de la comptabilisation initiale**,** un compte d'investissement est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue à la date à laquelle le contrat est effectif.

Les comptes d'investissement sont enregistrés, lorsque :

- des liquidités ou des équivalents de liquidités ont été reçus par l'établissement assujetti dans le cadre d'un contrat contraignable de Moudaraba, de Wakala ou similaire ; et
- qu'il n'y a pas de conditions préalables à la validité du contrat.

Art. 111. — Les comptes d'investissement sont décomptabilisés lorsque :

- les fonds ou les équivalents ont été restitués par l'établissement assujetti ; ou
- le contrat de Moudaraba, de Wakala ou similaire est résilié, et qu'il n'y a pas d'autres obligations contractuelles.

Art. 112. — L'évaluation ultérieure des comptes d'investissement doit prendre en compte les profits non distribués et la réserve de péréquation des bénéfices (PER) ou autres réserves spéciales créées spécifiquement pour le compte des détenteurs de comptes d'investissement, déduction faite des éventuelles pertes sur les actifs attribuables aux détenteurs de comptes d'investissement.

Art. 113. — Les profits ou gains non payés ou non distribués, après allocation des profits à l'établissement assujetti dans le cadre d'un contrat Moudaraba ou équivalent, doivent être comptabilisés dans un compte intermédiaire pour une distribution future. A la distribution, les profits et les gains seront ajoutés aux montants des comptes d'investissement correspondants. Ils ne doivent pas être regroupés avec les bénéfices non répartis appartenant aux actionnaires.

Art. 114. — Les pertes accumulées associées aux actifs attribuables aux comptes d'investissement, doivent être déduites de la valeur totale des comptes d'investissement correspondants.

Art. 115. — Les pertes de dépréciation attribuables aux actifs correspondant aux comptes d'investissement, doivent être portées au compte de résultats si elles sont attribuables aux comptes d'investissement enregistrés au bilan, ou au compte de revenus distinct des comptes d'investissement hors bilan si elles appartiennent à des comptes d'investissement hors bilan.

Art. 116. — Les pertes résultant de transactions dans un investissement financé conjointement (qui est enregistré pendant une période autre que celle au cours de laquelle le règlement final des comptes d'investissement est effectué) doivent, en premier lieu, être déduites de tous les profits non distribués sur l'investissement.

Toute perte excédentaire par rapport au montant des profits non distribués, doit être déduite des parts de capitaux propres respectives dans l'investissement

conjoint de l'établissement assujetti et des détenteurs de comptes d'investissement non restreints, selon la contribution de chaque partie à l'investissement conjoint.

Art. 117. — Les pertes dues à une faute ou à une négligence de la part de l'établissement assujetti, selon l'avis du comité de contrôle charaïque de l'établissement assujetti, doivent être déduites de la part des bénéfices de l'établissement assujetti dans l'investissement financé conjointement.

Si la perte dépasse la part de bénéfices de l'établissement assujetti, la différence doit être déduite de sa part de capitaux propres dans l'investissement conjoint, le cas échéant, ou reconnue comme dette sur l'établissement assujetti.

C. Techniques de lissage des bénéfices

Art. 118. — Si un établissement assujetti maintient une réserve de péréquation des bénéfices (PER) et une réserve de risque d'investissement (IRR), il doit les enregistrer sous les composantes pertinentes du bilan, en notant que :

a. le montant de la PER attribuable à l'établissement assujetti, doit être considéré comme un composant des capitaux propres ; et
b. le montant de la PER attribuable aux détenteurs de comptes d'investissement et l'IRR, doivent être considérés comme des composants du passif, et l'établissement assujetti n'a aucun droit de propriété actuel ou futur sur ces montants.

Le compte de résultat de l'établissement doit refléter l'application des techniques de lissage des bénéfices.

XI. COMPTABILISATION DES FRAIS DE RETARD DE PAIEMENT ET DES TRANSACTIONS NON-CONFORMES À LA CHARIA

A. Paiement de la Charité

Art. 119. — Tout paiement de charité par le client, pour les défauts de paiement ou les paiements tardif, ne doit pas être enregistré comme produit de l'établissement assujetti. Il doit faire l'objet d'affectation au compte de bienfaisance.

B. Compensation

Art. 120. — L'établissement assujetti doit enregistrer toute charge de compensation éligible à l'enregistrement comme revenu dans le cadre des revenus provenant des modes de financement islamiques.

Art. 121. — Nonobstant les dispositions de l'article 120 ci-dessus, l'établissement assujetti peut n'enregistrer aucune charge de compensation éligible à la reconnaissance comme revenu dans le cadre des revenus provenant des modes de financement islamiques et distribuer ces montants intégralement à des fins de charité. Dans ce cas, l'établissement assujetti ne sera pas soumis aux exigences stipulées dans l'article 122 ci-dessus.

C. Pénalités

Art. 122. — L'établissement assujetti ne doit pas imputer les pénalités perçues en tant que produit dans le compte de résultats, sauf si le comité de contrôle charaïque de l'établissement assujetti et l'autorité charaïque de la Fetwa, en matière de finance islamique, l'autorisent.

Art. 123. — Les pénalités perçues qui ne sont pas autorisées à être imputées dans les produits, doivent être comptabilisées dans un compte du passif.

Art. 124. — Les établissements assujettis en activité, disposent d'un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de publication du présent règlement au *Journal Officiel*, pour se conformer à ses dispositions.

Art. 125. — Les modalités d'application du présent règlement sont fixées, en tant que de besoin, par instructions de la Banque d'Algérie.

Art. 126. — Le présent règlement sera publié au *Journal Officiel* de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Gouverneur
Salah-Eddine TALEB

ANNEXE : Reclassification des investissements

	Reclassement de	Reclassement en	Evaluations	Traitement des gains et des pertes
A	Le coût amorti	Juste valeur par le biais du compte de résultats	La juste valeur de l'investissement est évaluée à la date de reclassement.	Tout gain ou perte résultant d'une différence entre le coût amorti précédent de l'investissement et la juste valeur, est comptabilisé(e) dans le compte de résultats.
B	La juste valeur par le biais du compte de résultats	Le coût amorti	La juste valeur de l'investissement à la date de reclassement, devient sa nouvelle valeur comptable brute aux fins de l'application de la méthode du coût amorti.	Non applicable.
C	Le coût amorti	Juste valeur par les capitaux propres	La juste valeur de l'investissement est évaluée à la date de reclassement.	Tout gain ou perte résultant d'une différence entre le coût amorti précédent de l'investissement et la juste valeur, est comptabilisé(e) dans les capitaux propres.
D	La juste valeur par les capitaux propres	Le coût amorti	L'investissement est reclassé à sa juste valeur à la date de reclassement comme s'il avait toujours été évalué au coût amorti.	Le gain cumulé ou la perte cumulée, précédemment comptabilisés en capitaux propres, sont décomptabilisés des capitaux propres et ajustés à la juste valeur de l'investissement à la date de reclassement.
E	La juste valeur par le biais du compte de résultats	La juste valeur par les capitaux propres	L'investissement continue d'être évalué à sa juste valeur.	Sans objet. Toutefois, les gains et pertes futurs sont comptabilisés dans les capitaux propres plutôt que dans le compte de résultats.
F	La juste valeur par les capitaux propres	La juste valeur par le biais du compte de résultats	L'investissement continue d'être évalué à sa juste valeur.	Le profit cumulé ou la perte cumulée, précédemment comptabilisés en capitaux propres, sont reclassés des capitaux propres vers le compte de résultats en tant qu'ajustement de reclassement.